ט״ז באב התשפ״ד
20 באוגוסט 2024

חוזר ביטוח 2024-1-8
סיווג: בריאות

<u>השגה על הודעת תשלום בגין ניתוחים שקל ראשון</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 78כח לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**), להלן הוראותיי:

כללי

במסגרת פרק ט״ז לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ״ג-2023 (להלן - **חוק התכנית הכלכלית**) תוקן חוק הפיקוח על הביטוח ונוסף לו פרק חדש, פרק 3ז, אשר כותרתו ״כיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל״ ואשר נכנס לתוקף ביום 1 באוקטובר 2023. במסגרת פרק זה נקבע, בין היתר, כי במקרה בו מבוטח אשר מחזיק בפוליסת ניתוחים שקל ראשון עבר ניתוח אשר בוצע על ידי השב״ן, קופת חולים (להלן - **הקופה**) תוכל לדרוש מחברת הביטוח (להלן - **החברה**) תשלום בעבור הניתוח, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הפיקוח על הביטוח לעניין חובת תשלום. כמו כן, בהתאם לסעיף 78כח לחוק הפיקוח על הביטוח, החברה רשאית להשיג בפני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) על הודעת תשלום שקיבלה, אם היא סבורה שפוליסת הביטוח של המבוטח אינה כוללת כיסוי ביטוחי לניתוח נושא ההודעה. הרשות תבחן את טענת חברת הביטוח תוך עדכון הקופה בנושא, ולאחר בחינת כלל הטענות תודיע הרשות לחברה ולקופה הנוגעת בדבר, את החלטתה.

במסגרת פרק 3ז לחוק הפיקוח על הביטוח נקבע כי הרשות תהיה רשאית לתת הוראות לעניין אופן בירור ההשגה, לרבות דרישה לקבל את דוח הניתוח מהקופה.

מטרת חוזר זה לקבוע הוראות לעניין אופן בירור ההשגה, וזאת לצורך יישום הוראות פרק 3ז בחוק הפיקוח על הביטוח ולצורך הגנה ושמירה על עניינם של המובטחים.

1. **הגדרות**

״**הודעת תשלום**״, ״**ניתוח**״, ״**פוליסת ביטוח ניתוחים שקל ראשון**״, ״**קופת חולים**״ - כהגדרתם בסעיפים 78כג לחוק הפיקוח על הביטוח;

״**השגה**״ - השגה על הודעת תשלום בהתאם להוראות סעיף 78כח לחוק הפיקוח על הביטוח.

2. **כללים לבירור וליישוב השגות של חברת ביטוח בדבר חובת תשלום**

א. **מסמכים ומידע מחברת ביטוח בהגשת השגה**

1) בהגשת השגה על החברה לציין את הפרטים הבאים:

(א) שם הקופה שלגבי דרישת התשלום שלה מתייחסת ההשגה;

(ב) שם המבוטח;

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(ג) מספר ת״ז של המבוטח;

(ד) שם הניתוח;

(ה) מועד ביצוע הניתוח;

(ו) פרטי הרופא המנתח החתום על דוח הניתוח;

(ז) עלות הניתוח כפי שצוינה בהודעת התשלום;

(ח) קוד הניתוח לפי תעריפון משרד הבריאות;

(ט) תאריך שליחת הודעת התשלום על ידי הקופה.

2) בנוסף לפרטים המנויים בסעיף קטן (א)(1), על החברה לצרף להשגה לכל הפחות את המסמכים הבאים:

(א) מסמך הודעת תשלום שנשלח מהקופה הנוגעת בדבר;

(ב) מסמכים רלוונטיים המעידים על סיבת ההשגה.

3) בנוסף לפרטים והמסמכים הנדרשים בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(א)(2) לעיל, על החברה לפרט ולנמק את טענותיה בדבר חובת התשלום לקופה, במסמך שלא יעלה על שני עמודים.

ב. **כללים לעניין קבלת תגובת קופת חולים להשגת חברת ביטוח**

1) טרם קבלת החלטה בהשגה, תשלח הרשות לקופה את ההשגה, ואם סברה כי יש מניעה לכך - תשלח את תמצית ההשגה.

2) לאחר עדכון הקופה בדבר השגת החברה על הודעת התשלום כאמור בסעיף קטן (ב)(1), תינתן לקופה אפשרות להשיב תוך 14 ימים. השיבה הקופה לרשות כאמור, תצרף הקופה את הנתונים הבאים:

(א) שם המבוטח;

(ב) מספר ת״ז של המבוטח;

(ג) מועד הניתוח שבוצע;

(ד) פרטי הרופא המנתח שחתום על דוח הניתוח;

(ה) סכום עלות הניתוח שצוין בהודעת התשלום;

(ו) שם הניתוח;

(ז) קוד הניתוח לפי תעריפון משרד הבריאות;

(ח) סיכום טענות הקופה.

3) תגובת הקופה על ההשגה כאמור תכלול את סיכום טענותיה ולא תעלה על שני עמודים. על התגובה לכלול, בנוסף לסיכום טענות הקופה, את המסמכים הבאים:

(א) מסמך הודעת התשלום ששלחה לחברה;

(ב) כל מסמך התומך בטענות הקופה וסותר את הטענות העולות מהשגת החברה.

4) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה:

(א) לשלוח לחברה את תגובת הקופה להשגה כאמור בסעיף קטן (ב)(3), ואם סברה כי יש מניעה לכך - את תמצית התגובה.

(ב) לתת לחברה אפשרות להגיב לתגובת הקופה כאמור בסעיף קטן (ב)(4)(א), תוך 3 ימי עסקים.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ג. **בירור מידע נוסף לצורך מענה לערעור**

1) סברה הרשות כי נדרש מידע נוסף לצורך בירור ההשגה, לרבות קבלת דוח הניתוח, רשאית הרשות לפנות לחברה או לקופה בבירור נוסף.

2) החברה או הקופה, לפי העניין, תשיב לבירור תוך 3 ימי עסקים מקבלת הפנייה.

ד. **מתן החלטה בהשגה**

1) הרשות תשיב לחברה ולקופה על החלטתה בהשגה תוך 60 ימים ממועד קבלת ההשגה, הרשות תציין בהחלטתה כאמור את תמצית ממצאיה;

2) קבעה הרשות בהחלטה לפי סעיף קטן (ד)(1) כי החברה אינה חייבת בתשלום לקופה, תשיב הקופה לחברה את הסכום ששילמה לה, אם שילמה, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לה ההחלטה.

3) כל החלטה של הרשות תתבסס רק על מידע וטיעונים שהיו לפניה בכתב, לפי הוראות חוזר זה, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

3. על החברה ועל הקופה חלה חובה לשמור את תיעוד הליך ההשגה למשך לפחות 7 שנים ממועד מתן התשובה להשגה.

4. **תחילה**

תחילתן של הוראות חוזר מיום פרסומו.

5. **תחולה**

הוראות חוזר זה יחולו על קופות החולים וכל חברות הביטוח אשר עוסקות בענף ביטוח מחלות ואשפוז.

עמית גל
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ביום 1.10.2023 נכנס לתוקף פרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח. במסגרת פרק ז'3 נקבע בין היתר כי תחול על חברת הביטוח חובת תשלום לקופת החולים בשל ניתוחים שבוצעו ומומנו במסגרת תכנית השב"ן של הקופה במקרה בו המבוטח החזיק בפוליסת ניתוחים שקל ראשון, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הפיקוח על הביטוח לעניין חובת תשלום. עוד נקבע בסעיף 78כח כי חברת הביטוח יכולה להשיג על חובת התשלום לקופת החולים, ונקבעו לוחות הזמנים להשגות מסוג זה. במסגרת סעיף 78כח לחוק הפיקוח על הביטוח נקבע כי הרשות תהיה הגורם האחראי ליישוב ההשגות בעניין זה.

מטרת החוזר לקבוע הוראות לעניין הליך השגת חברת הביטוח על חובת התשלום לקופה, ובכלל זה לפרט את המידע שחברת הביטוח והקופה נדרשות לצרף בעת השגה או תגובה להשגה, בהתאם, לצורך יישום הוראות פרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח.

סעיף 2(א)

על מנת שהרשות תוכל לברר את השגות חברת הביטוח, נקבע המידע הנדרש שעל החברה לצרף לצורך זיהוי המבוטח, קופת החולים, המנתח וההליך הרפואי שבוצע. כמו כן, לצורך אימות קיום התשלום והפרטים הנדונים בהשגה נקבע כי החברה תשלח את מסמך דרישת התשלום מהקופה.

טענות החברה הוגבלו במספר עמודים, זאת על מנת לקיים בירור יעיל ומהיר לטובת הצדדים.

סעיף 2(ב)

בהתאם לחוק הפיקוח על הביטוח, הקופה רשאית להשיב לטענות החברת שעלו בהשגה. כדי לברר את ההשגה של חברת הביטוח, נקבע כי קופת החולים תוכל להשיב להשגה. על קופת החולים לשלוח את המידע הנדרש לצורך זיהוי הפונה, חברת הביטוח, המנתח וההליך הרפואי.

טענות הקופה הוגבלו במספר עמודים, זאת על מנת לקיים בירור יעיל ומהיר לטובת הצדדים.

נקבע כי במקרים בהם הרשות תראה בכך צורך, תוכל הרשות להעביר את טענות הקופה לחברת הביטוח כדי לאפשר לחברה להתייחס לטענות הקופה.

סעיף 2(ג)

נקבע כי הרשות תוכל לדרוש מידע מחברת הביטוח או הקופה, ככל שהדבר נדרש לצורך בירור ההשגה. במקרה כאמור, החברה או הקופה, לפי העניין, תשיב לפנייה תוך 3 ימי עסקים. בין היתר, יתכן שלצורך יישוב ההשגה תידרש הרשות לעיין בדוח הניתוח, ולכן נקבע כי הרשות תוכל לדרוש את דוח הניתוח מהקופה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 78כח(ו) לחוק הפיקוח על הביטוח.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

סעיף 2(ד)

בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, החלטת הרשות בהגשה תינתן בתוך 60 ימים מיום קבלת ההשגה, תוך ציון תמצית הממצאים. קבעה הרשות בהחלטה כי החברה אינה חייבת בתשלום לקופה, תשיב הקופה לחברה את הסכום ששילמה לה, אם שילמה, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לה ההחלטה.

ההחלטה של הרשות תתבסס רק על מידע וטיעונים שהיו לפניה בכתב, לפי הוראות חוזר זה, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לקבלת התייחסות לבירור נוסף כאמור. לעניין זה יובהר כי ככל שלא תתקבל התייחסות הקופה או החברה בהתאם להוראות החוזר, הרשות תראה בהם כמי שוויתרו על זכותכם להגיב, ותקבל החלטה בהשגה בהתאם למידע העומד בפניה.

סעיף 3

נקבע כי תיעוד ההליך יישמר על ידי הקופה והחברה למשך 7 שנים, וזאת לצורך המשך בירורים ככל והדבר יידרש.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon